



حق رسائی معلومات ایکٹ، ۲۰۱۷ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، اطلاق اور آغازِ نفاذ
2	تعریفات
3	حق رسائی معلومات سے انکار نہیں کیا جائے گا
4	ریکارڈ رکھنا اور اس کی اشاریہ بندی کرنا
5	ریکارڈ کی اشاعت اور دستیابی
6	سرکاری ریکارڈ کا اعلان
7	بعض ریکارڈ کا اخراج
8	ریکارڈ کی کمپیوٹر پر منتقلی اور اس کا رضا کارانہ افشا
9	نامزد عہدیدار
10	نامزد عہدہ دار کے کارہائے منصبی
11	درخواستیں
12	جہاں درخواست کردہ معلومات نہ رکھی گئیں ہوں
13	درخواستوں کی قبولیت اور نامنظوری کی بابت طریقہ کار
14	جواب دینے کی بابت حدودِ وقت
15	درخواستوں کی بابت فیس
16	معلومات کو افشا کرنے سے استثناء
17	اپیل
18	معلوماتی کمیشن

19	معلوماتی کمیشن کے کارہائے منصبی
20	معلوماتی کمیشن کے اختیارات
21	معلوماتی کمیشن کے لیے فنڈ دینا
22	جرائم
23	قانونی ذمہ داری سے برأت
24	معلوماتی کمیشن میں بھرتی
25	ایکٹ دیگر قوانین پر حاوی ہوگا
26	قواعد وضع کرنے کا اختیار
27	ضوابط وضع کرنے کا اختیار
28	ازالہ مشکلات کا اختیار
29	تنسیخ

حق رسائی معلومات ایکٹ، ۲۰۱۷ء

ایکٹ نمبر ۳۴ بابت ۲۰۱۷ء

[۱۲/ اکتوبر، ۲۰۱۷ء]

قانون کی رو سے عائد کردہ محض معقول پابندیوں کے تابع، شفاف اور مؤثر طریقہ کار میں حق رسائی معلومات کی بابت انتظام کرنے کا ایکٹ

ہر گاہ کہ حکومت شفافیت اور معلومات تک رسائی کے حق پر یقین رکھتی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جاسکے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ سرکاری ہیئت ہائے مجاز کی جانب سے رکھے گئے ریکارڈز تک بہتر رسائی رکھ سکیں اور ان مقاصد کو فروغ دے کہ حکومت اپنے لوگوں کے روبرو زیادہ جوابدہ ہو، عوامی امور میں عوام کی جانب سے شرکت کو بہتر بنانے، حکومت میں بدعنوانی اور نااہلیت کو کم کرنے، بھرپور معاشی نشوونما کو فروغ دینے، اعلیٰ طرز حکمرانی اور انسانی حقوق کی بابت احترام کو فروغ دے سکے؛

اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کو مؤثر بنانے کے لئے جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل ۱۹ الف اور بین الاقوامی قانون کی رو سے ضمانت دی گئی ہے، جس کے سبب ہر شخص کو قانون کی رو سے عائد کردہ محض معقول پابندیوں کے تابع سرکاری اداروں کی جانب سے رکھی گئیں تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا، اور اس سے منسلک یا اس سے متعلق ضمنی معاملات کی بابت قانونی اہتمام کیا جائے گا؛

لہذا، بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان، اطلاق اور آغازِ نفاذ۔ (۱) یہ ایکٹ حق رسائی معلومات ایکٹ، ۲۰۱۷ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ وفاقی حکومت کے تمام سرکاری اداروں پر لاگو ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات۔ اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔۔۔

(ایک) ”اپیل“ سے دفعہ ۷ کی مطابقت میں معلوماتی کمیشن میں شکایت کنندہ کی جانب سے دائر کی گئی کوئی بھی تحریری شکایت مراد ہے؛

(دو) ”درخواست گزار“ سے پاکستان کا شہری مراد ہے، جیسا کہ قانون میں صراحت کردی گئی ہے، جس نے درخواست دائر کی ہو یا کوئی بھی شخص جو مذکورہ شخص کی جانب سے یا اس کے لیے کام کر رہا ہو؛

(تین) ”نامزد عہدہ دار“ سے دفعہ ۹ کی مطابقت میں سرکاری ادارے کا نامزد عہدہ دار مراد ہے؛

(چار) ”معلوماتی کمیشن“ سے دفعہ ۱۸ کی مطابقت میں قائم شدہ رسائی معلومات کمیشن پاکستان مراد ہے؛

(پانچ) ”معلومات“ سے ریکارڈ پر مبنی معلومات مراد ہیں؛

(چھ) ”قومی سلامتی“ سے پاکستان کی یا اس کے کسی بھی حصہ کی سالمیت، تحفظ یا دفاع سے متعلق معاملات مراد ہیں؛

(سات) ”مقررہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد یا ضوابط کی رُو سے مقررہ مراد ہے؛

(آٹھ) ”پرنسپل افسر“ سے،۔۔۔

(الف) وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژنوں کی صورت میں، اس کے سیکرٹری؛ اور

(ب) تمام دیگر صورتوں میں، سرکاری ادارے کا سربراہ یا چیف ایگزیکٹو جو بھی عہدہ

قرار دیا گیا ہو مراد ہے؛

(نو) ”سرکاری ادارے“ سے،۔۔۔۔

(الف) کوئی بھی وزارت، ڈویژن، منسلک شعبہ یا ماتحت دفتر اس میں وفاقی حکومت کے

خود مختار ادارے شامل ہیں؛

(ب) کسی بھی وفاقی قانون کی رُو سے یا اس کے تحت تشکیل کردہ یا قائم کردہ کوئی بھی

وفاقی اور کوئی بھی میونسپل یا مقامی اتھارٹی؛

(ج) قومی اسمبلی اور سینیٹ بشمول ان کے سیکریٹریٹس، کمیٹیاں اور اراکین؛

(د) وفاقی حکومت کی جانب سے تشکیل شدہ یا قائم شدہ یا ملکیتی یا زیر نگرانی یا دیئے

گئے فنڈ کی کوئی بھی قانونی کارپوریشن یا دیگر ہیئت جسدیہ یا ادارہ؛

(ہ) وفاقی قانون کے تحت کوئی بھی عدالت، ٹریبونل، کمیشن یا بورڈ؛

(و) کسی بھی دیگر سرکاری ادارے کے کنٹرول یا اتھارٹی کے تحت کام کرنے والا کوئی

بھی مشترکہ یا غیر مشترکہ وفاقی حکومت کا ادارہ یا ہیئت یا جس میں ایک یا زائد سرکاری ادارے ملکیت میں ہوں یا ان کا کنٹرولنگ مفاد رکھتے ہوں یا واقع فنڈنگ فراہم کرتے ہوں؛

(ز) کوئی بھی دیگر تنظیم جو کہ سرکاری کارمنصبی کی، اس کارمنصبی کی حد تک ذمہ داری لیتی ہو؛

(ح) غیر سرکاری تنظیم جو کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر سرکاری فنڈز، رعایت، محصول

میں چھوٹ، زمین کا ٹکڑا یا سرکاری فنڈز سے وابستہ کوئی بھی دیگر انتفاع وصول

کرتی ہو یا وصول کر چکی ہو اور فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون کے تحت رجسٹر

شدہ کوئی بھی دیگر غیر سرکاری تنظیم یا ادارہ، مراد ہے؛

(دس) ”ریکارڈ“ سے سرکاری ریکارڈ مراد ہے جیسا کہ دفعہ ۶ میں وضاحت کی گئی ہے؛

(گیارہ) ”درخواست“ سے معلومات تک رسائی کی بابت درخواست مراد ہے اور اس میں مخصوص

ریکارڈ تک رسائی کی بابت درخواست شامل ہے؛

(بارہ) ”حق رسائی معلومات“ سے اس ایکٹ کے تحت قابل رسائی معلومات تک رسائی کا

حق مراد ہے جو کہ کسی بھی سرکاری ادارے کے کنٹرول میں ہوں یا اس کے تحت رکھی گئی ہوں اور

اس میں ہندسوں پر مبنی یا طباعت شدہ شکل میں، جیسی بھی صورت ہو، معلومات، دستاویزات

یا ریکارڈ تک رسائی کا حق شامل ہے۔

۳۔ حق رسائی معلومات سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ (۱) اس ایکٹ کے احکامات کے

تابع، کسی درخواست گزار کو سرکاری ادارے کی جانب سے رکھی گئیں معلومات یا ریکارڈ تک رسائی سے انکار نہیں کیا جائے گا۔

(۲) اس ایکٹ کی توضیح کی جائے گی تاکہ ان اغراض کی بابت اقدام کئے جائیں جیسا کہ ابتدائیہ میں

بیان کیا گیا ہے اور۔۔۔

(الف) حق رسائی معلومات کو فروغ دیا جائے گا؛ اور

(ب) مستعدی سے انتہائی کم اور معقول قیمت پر معلومات کے افشا کرنے کی سہولت دی جائے گی اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

۴۔ ریکارڈ رکھنا اور اس کی اشاریہ بندی کرنا۔ (۱) اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت

وضع کردہ کسی بھی قواعد کے تابع، ہر ایک سرکاری ادارے کا افسر اعلیٰ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ اس ادارے کی جانب سے رکھا گیا ریکارڈ صحیح طریقے سے مرتب کیا گیا ہو، تاکہ اس ایکٹ کے تحت ان وجوہات کی تعمیل کرنے میں اسے مجاز کیا جاسکے۔

(۲) ہر سرکاری ادارہ سیکرٹریٹ ہدایات ۲۰۰۴ء یا وفاقی حکومت کی کسی بھی دیگر ہدایات کی مطابقت میں

اپنے ریکارڈ کے بندوبست کے طریقہ کار کو اس سے ہم آہنگ کرے گا۔

۵۔ ریکارڈ کی اشاعت اور دستیابی۔ (۱) ہر سرکاری ادارے کا افسر اعلیٰ اس ایکٹ کے آغاز نفاذ

کے چھ مہینوں کے اندر، اس امر کو یقینی بنائے گا کہ معلومات اور ریکارڈ کی حسب ذیل اقسام حسب ضابطہ شائع کی جائیں بشمول ایسے طریقہ کار میں انٹرنیٹ پر نقل بالا ہوں جو کہ بصورت احسن یقینی بناتی ہو کہ وہ محدود وسائل کی بنیاد پر معقول پابندیوں کے تابع قابل رسائی ہیں،۔۔۔

(الف) اس میں سرکاری ادارے کی تنظیم کی نوعیت اور کارہائے منصبی، فرائض، اختیارات اور کوئی

بھی خدمات جو عوام کو فراہم کی جاتی ہوں، اس کے افسران اور ملازمین کا دستور العمل

جو، ان کے فرائض اور کارہائے منصبی اور ان کے مخصوص معاوضہ جات، رعائتوں اور مراعات

کی نشاندہی کر رہا ہو شامل ہے؛

(ب) سرکاری ادارے میں قابل اطلاق قوانین موضوعہ، آئینی قواعد، ضوابط، ضمنی قوانین، فرامین

اور اعلانات، وغیرہ جو ان کے مخصوص آغاز نفاذ یا اثر کی تاریخ کو نافذ کر رہے ہوں؛

(ج) سرکاری ادارے کی جانب سے مرتب شدہ یا منظور شدہ عمومی درخواست کے اثباتی یا ضابطہ جاتی

قواعد اور ضوابط، بشمول ان کے ملازمین کی جانب سے استعمال شدہ کوئی بھی دستور العمل یا پالیسیاں؛

(د) اہم پالیسیوں اور فیصلوں سے متعلق متعلقہ حقائق اور پس منظر میں معلومات جو کہ سرکاری ادارے کی

جانب سے منظور شدہ پالیسیوں کی دستاویز کے ہمراہ، منظور کی جا چکی ہوں اور کسوٹی، معیارات یا رہنما

اصول جس پر صوابدیدی اختیارات اس کی جانب سے استعمال کیے گئے ہوں۔

(ہ) شرائط جس پر سرکاری اراکین کسی بھی سرکاری ادارے سے کوئی لائسنس، اجازت نامہ،

رضامندی، منظوری، امداد، الاٹ منٹ یا کسی بھی نوعیت کے دیگر فوائد حاصل کر سکتے ہوں

یا جس پر ٹرانزیکشنز، اقرانامے اور معاہدات، بشمول ملازمت کے معاہدات، جو کہ سرکاری ادارے

کے ساتھ کیے جاسکتے ہیں کے ہمراہ سرکاری ادارے کی جانب سے دی گئی کسی بھی رعایت،

اجازت نامے، لائسنس یا اختیار نامے کے وصول کنندگان سے متعلق تفصیلات ہوں؛

(و) ان کے فیصلہ کرنے کے طریق عمل کی نوعیت جیسا کہ عوام کے لیے وفاقی حکومت سیکرٹریٹ

ہدایات ۲۰۰۴ اور فی الوقت نافذ العمل کسی بھی ہدایات میں وضاحت کی گئی ہے تاکہ ان

مداخل کو اس میں شامل کیا جاسکے یا فیصلوں سے متعلق ان سے مشاورت کی جاسکے؛

(ز) سرکاری ادارے کا تفصیلی بجٹ، بشمول مجوزہ اور اصل اخراجات، ابتدائی یا ترمیم شدہ مالگذاری

کے اہداف، اصل مالگذاری کی وصولیاں، منظور شدہ بجٹ پر نظر ثانی اور ضمنی بجٹ؛

(ح) طریقہ ہائے کار جس سے سرکاری ادارے کے قبضہ یا کنٹرول میں سے معلومات حاصل کی جاسکتی

ہوں اور مطلوبہ مقررہ فیس مع نامزد شدہ عہدہ داروں کے نام، عہدہ اور رابطہ کی تفصیلات کے؛

(ط) رپورٹیں بشمول کارکردگی کی رپورٹیں، آڈٹ رپورٹیں، تشخیصی رپورٹیں، تحقیقاتی یا

تفتیشی رپورٹیں اور دیگر رپورٹس جن کو حتمی شکل دی جا چکی ہو؛

(ی) ایسے دیگر معاملات جو کہ سرکاری ادارے کا افسر اعلیٰ مناسب سمجھے کہ اسے عوامی مفاد میں

شائع کیا جائے؛

(ک) ایسی دیگر معلومات جیسا کہ مقررہ ہوں: اور

(ل) سرکاری مقامات کی کیمرہ کی تصاویر جہاں کہیں دستیاب ہوں، جو کسی جرم پر ہوں؛

مگر شرط یہ ہے کہ اگر معلومات یا ریکارڈ سال ۲۰۰۸ سے پہلی مدت پر مشتمل ہو تو،

اسے معقول وقت کے اندر شائع کیا جائے گا۔

۶۔ سرکاری ریکارڈ کا اعلان:- دفعہ ۷ کے احکامات کے تابع، تمام سرکاری اداروں کے حسب ذیل

ریکارڈ کو بذریعہ ہذا سرکاری ریکارڈ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، یعنی:-

(الف) پالیسیاں اور رہنما اصول؛

(ب) کسی بھی سرکاری ادارے کی جانب سے اپنے فرائض اور کارہائے منصبی کی انجام دہی کے

لیئے کیے گئے اخراجات اور لین دین جس میں جائیداد کا حصول اور فروخت شامل ہے؛

(ج) لائسنسوں کے اجراء کے بارے میں معلومات، الاٹمنٹس اور دیگر فوائد، استحقاقات،

معاهدات اور اقرارنامے جو کسی سرکاری ادارے کی جانب سے کیے گئے ہوں؛

(د) حتمی احکامات اور فیصلہ جات، بشمول سرکاری اراکین سے متعلق فیصلہ جات: اور

(ه) کوئی بھی دیگر ریکارڈ جس کا وفاقی حکومت کا وزیر انچارج اس ایکٹ کی غرض کے لیئے

سرکاری ریکارڈ کے طور پر اعلان کرے۔

۷۔ بعض ریکارڈ کا اخراج: دفعہ ۶ میں شامل کسی امر کا سرکاری اداروں کے حسب ذیل ریکارڈ

پر اطلاق نہیں ہوگا، یعنی:-

(الف) سرکاری ادارے کے حتمی فیصلے کے تابع، فائلوں پر نوٹ لکھنا؛

(ب) سرکاری ادارے کے حتمی فیصلے کے تابع، اجلاسوں کی روداد؛

(ج) سرکاری ادارے کے حتمی فیصلے کے تابع، کوئی بھی درمیانی رائے یا تجویز؛

(د) بینکار کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کا اپنے صارفین کے کھاتوں سے متعلق ریکارڈ؛

(ه) تمام تجارتی اور فلاحتی سرگرمیوں کو خارج کرتے ہوئے، مسلح افواج، دفاعی تنصیبات یا ان سے متعلقہ

دفاع اور قومی سلامتی سے متعلق ریکارڈ؛

(و) وفاقی حکومت کے وزیر انچارج کی جانب سے خفیہ قرار دیا گیا ریکارڈ؛

مگر شرط یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا وزیر انچارج وجوہات کو قلمبند کرے گا آیا کیوں

معلومات کا انکشاف سرکاری مفاد کے لیئے مضرت رساں ہے، اور مزید یہ کہ بدعنوانی

اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مشتمل الزامات کی معلومات اس سے خارج نہ ہوں گی؛

(ز) کسی بھی شخص کی نجی زندگی سے متعلق ریکارڈ؛ اور

(ح) نجی دستاویزات پر مبنی ریکارڈ جو کسی ادارے کو واضح یا مضمر شرط کے تحت فراہم کیا گیا ہو کہ

مذکورہ دستاویزات میں دی گئی معلومات فریق ثالث پر افشا نہیں کیں جائیں گی؛

۸۔ ریکارڈ کی کمپیوٹر پر منتقلی اور اس کا رضا کارانہ افشا: ہر سرکاری ادارہ دفعہ ۵ میں مقررہ

وقت کے اندر یہ یقینی بنانے کی کوشش کرے گا، اور یہ کہ اس ایکٹ کے تحت قابل رسائی تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے اور آن لائن دستیاب ہے تاکہ مذکورہ سرکاری ریکارڈز تک مجاز رسائی کو سہل بنایا جاسکے۔

۹۔ نامزد عہدیدار: ہر سرکاری ادارہ، اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے تیس دنوں کے اندر، ایک یا زائد

نامزد عہدیداران کا اعلان کرے گا، جو بی پی ایس ۱۹ یا اس کے مساوی عہدہ سے کم نہ ہوں:

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں نامزد عہدہ دار کا اعلان نہ کیا گیا ہو یا وہ غیر حاضر ہو یا دستیاب نہ ہو تو، سرکاری ادارے کا افسر اعلیٰ نامزد عہدہ دار ہوگا:

مزید شرط یہ ہے کہ غیر سرکاری تنظیم کی صورت میں، وہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کے مطابق متقدم افسر کو نامزد کر سکے گا۔

۱۰۔ نامزد عہدہ دار کے کارہائے منصبی: (۱) اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت وضع کردہ

قواعد کی تابع، نامزد عہدہ دار اس امر کو یقینی بنانے کی بابت ذمہ دار ہوگا کہ درخواستوں کو اس ایکٹ کے تحت ان وجوہات پر سرکاری ادارے کی جانب سے مکمل تعیل کو فروغ دیتے ہوئے نمٹایا گیا ہے۔

(۲) نامزد عہدہ دار، جیسا کہ مقررہ ہو، شکایت کنندہ کی معاونت کرے گا، جو کافی تفصیل سے تلاش کردہ

معلومات بیان کرنے میں کسی بھی معذوری کی وجہ سے مسائل میں مبتلا ہو تو سرکاری ادارہ کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ایسی معلومات کو تلاش کر سکے۔

۱۱۔ درخواستیں: (۱) اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تابع

اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری نامزد عہدہ دار کے ذریعے سے سرکاری ادارے میں درخواست دے سکے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درخواست تحریری ہوگی اور کسی ایسے طریقہ کار میں وضع کی جائے گی جس میں

سرکاری ادارہ کو وصول کرنے میں سہولت ہو اور اس میں بذات خود، بذریعہ ڈاک، فیکس، آن لائن یا ای۔ میل شامل ہیں۔

(۳) کوئی بھی تحریری درخواست جو کہ کافی تفصیل میں تلاش کردہ معلومات یا ریکارڈ کی نشاندہی کرتی ہو تو

سرکاری ادارے کو اختیار ہے کہ اسے متعین محل کرے، اور جس میں معلومات یا ریکارڈ کی سپردگی کی بابت مکمل پتہ اور

رابطہ کی تفصیلات شامل ہیں کو، درخواست کے طور پر شمار کیا جائے گا۔

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کے تابع، سرکاری ادارہ درخواستیں دینے کی بابت مقررہ فارم فراہم کر سکے گا۔

(۵) کسی بھی صورت میں درخواست گزار سے وجوہات فراہم کرنے کا تقاضا نہیں کیا جائے گا۔

۱۲۔ جہاں درخواست کردہ معلومات نہ رکھی گئیں ہوں:- جہاں سرکاری ادارہ معلومات یا

ریکارڈ برقرار نہیں رکھتا تو، درخواست گزار کو درخواست کی وصولی کے دس ایام کے اندر حسب حال سے مطلع کیا جائے گا۔

۱۳۔ درخواستوں کی قبولیت اور نا منظوری کی بابت طریقہ کار:- (۱) نامزد عہدہ دار

درخواست کے جواب میں تحریری رسید دے گا۔

(۲) نامزد عہدہ دار درخواست پر کارروائی کرے گا اور درخواست گزار کو بذریعہ تحریری نوٹس مطلع کرے گا

کہ----

(الف) درخواست قبول کی جا چکی ہے اور درخواست گزار مستحق ہے کہ مقررہ فیس کی ادائیگی پر

معلومات یا ریکارڈ وصول کرے، فیس کی ادائیگی پر نامزد عہدہ دار درخواست کردہ ریکارڈ فراہم کرے گا؛ یا

(ب) درخواست مسترد ہو چکی ہو۔۔۔۔۔

(اول) اس بنیاد پر کہ وہ اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کی تعمیل

نہیں کرتی لیکن درخواست گزار کو صرف ضروری معاونت فراہم کرنے کے بعد

جیسا کہ دفعہ ۱۰ کی ذیلی دفعہ (۲) میں مذکور ہے؛

(دوم) اس بنیاد پر کہ معلومات عمومی طور پر قابل رسائی شکل میں پہلے ہی دستیاب ہیں جس

معاملہ میں نوٹس درخواست گزار کو وہ مقام ظاہر کرے گا جہاں سے معلومات تلاش

کی جاسکتی ہیں۔

(سوم) اس بنیاد پر کہ وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ایسی معلومات سے تعلق رکھتی ہے جو کہ

دراصل وہی معلومات ہیں جو کہ آخری چھ مہینوں کے دوران اسی درخواست گزار کو

پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہیں؛ یا

(چہارم) اس بنیاد پر کہ دفعہ ۷ یا دفعہ ۱۶ کے تحت کلی یا جزوی، معلومات کو استثناء ہے،

جس معاملہ میں نوٹس اس فیصلہ کے خلاف اپیل میں درخواست گزار کے حق سے

متعلق تفصیلات کی صراحت کرتے ہوئے اور اس پر یقین کرتے ہوئے درست
استثناء کی صراحت کرے گا۔

(۳) جہاں معلومات یا ریکارڈ ذیلی دفعہ (۲) کی شق (الف) کی مطابقت میں فراہم کیا گیا ہو تو، وہ سٹوفلیٹ کے ہمراہ ہوگا جو کہ اس ذیل میں معلومات یا ریکارڈ کے آخر میں چسپاں کیا جاسکتا ہے، یا جیسا کہ مناسب ہو، اس ضمن میں کہ معلومات درست ہیں یا جیسی بھی صورت ہو، نقل اصل ریکارڈ کی درست نقل ہے اور مذکورہ سٹوفلیٹ پر نامزد عہدہ دار دستخط اور تاریخ ثبت کرے گا۔

(۴) جہاں نامزد عہدہ دار درخواست نام منظور کرتا ہے تو، وہ درخواست گزار کو مذکورہ نام منظوری کی اطلاع دینے سے قبل، سرکاری ادارے کے افسر اعلیٰ کی تحریری منظوری حاصل کرے گا۔

۱۴۔ جواب دینے کی بابت حدود وقت:- (۱) اس ایکٹ کے احکامات کے تابع، سرکاری ادارے سے درخواست پر جواب دینے کی بابت جتنی جلد ممکن ہو اور کسی بھی صورت میں درخواست کی وصولی کے دس ایام کار کے اندر تقاضا کیا جائے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی مقررہ مدت میں زیادہ سے زیادہ مزید دس ایام کار کی توسیع کی جاسکتی ہے جہاں یہ ضروری ہو جب درخواست پر ریکارڈ کی بڑی تعداد کے ذریعے یا مختلف دفاتر میں رکھے گئے ریکارڈ کی تحقیق مطلوب ہو یا فریقین ثالث یا دیگر سرکاری اداروں سے مشاورت مطلوب ہو۔

(۳) کسی فرد کی زندگی کے تحفظ اور آزادی کے لیے درکار معلومات کو تین ایام کار کے اندر فراہم کیا جائے گا۔

۱۵۔ درخواستوں کی بابت فیس:- درخواست گزار کو معلومات کی نقل دینے اور اسے بھیجنے کی لاگت کی مقررہ فیس کو اس نسبت سے چارج کیا جاسکے گا۔

۱۶۔ معلومات کو افشا کرنے سے استثناء:- (۱) اس ایکٹ کے احکامات کے تابع،۔

(الف) سرکاری ادارے سے مستثنیٰ معلومات کے افشا کرنے کا تقاضا نہیں جائے گا۔

(اول) مگر شرط یہ ہے کہ جہاں ریکارڈ یا معلومات کا فقط کوئی حصہ اس ایکٹ میں بشرطیکہ

استثنیات کی وسعت کے اندر آتا ہو تو، اس حصہ کو الگ کر دیا جائے گا اور بقیہ ریکارڈ یا

معلومات درخواست گزار کو فراہم کر دی جائیں گی؛ اور

(دوم) اگر اس کے افشا کرنے سے بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا عین ممکن اندیشہ ہو۔

تشریح: اس دفعہ میں، ”بین الاقوامی تعلقات“ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور حسب ذیل کے ساتھ تعلقات مراد ہیں۔۔۔۔۔

(الف) کسی بھی دیگر غیر ملکی ریاست کی حکومت؛ اور

(ب) کسی بھی تنظیم جس کے اراکین صرف ریاستیں ہوں۔

(ب) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر ان کا افشا۔۔۔۔۔

(اول) کسی جرم کے ارتکاب پر منتج ہو؛

(دوم) کسی خاص معاملہ میں حراست، تدارک، تفتیش یا تحقیق کو مضرت پہنچائے؛

(سوم) معلومات کے خفیہ ذرائع کی شناخت کو آشکار کرے؛

(چہارم) قانونی تحویل سے فرار ہونے میں معاون ہو؛ یا

(پنجم) کسی بھی جائیداد یا نظام بشمول کسی عمارت، کمپیوٹر کے نظام یا مواصلاتی نظام کے

تحفظ کو نقصان پہنچائے۔

(ج) معلومات کو استثناء ہو سکتا ہے اگر اس ایکٹ کے تحت ان کا افشا درخواست گزار کے علاوہ،

کسی بھی قابل شناخت فرد کی، بشمول متوفی فرد کی، نجی زندگی میں مداخلت کا باعث بنتی ہوں۔

یہ استثناء لاگو نہیں ہوگا جہاں۔۔۔۔۔

(اول) فریق ثالث معلومات افشا کرنے کی بابت رضا مند ہو چکا ہو؛

(دوم) درخواست کرنے والا شخص فریق ثالث کا سرپرست ہو یا قریبی رشتہ دار ہو یا

متوفی فریق ثالث کی وصیت پر عمل کرنے والا ہو؛ یا

(سوم) فریق ثالث سرکاری ادارے کا عہدہ دار ہو یا تھا اور معلومات بطور سرکاری

عہدہ دار اس کے کارہائے منصبی سے متعلق ہوں؛

(د) معلومات مستثنیٰ ہوں گی اگر اور بشرطیکہ ان کا افشا۔۔۔۔۔

(اول) کسی بھی محصول، ڈیوٹی، شرح مفاد، شرح تبادلہ کے مجوزہ تعارف، خاتمے یا

اختلاف یا معاشی انتظام کی دیگر دستاویز کے قبل از وقت افشاء کے نتیجے میں معیشت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہو؛

(دوم) معاہدہ کی نسبت سے کسی بھی شخص کو غیر معقول فائدہ دیتے ہوئے سرکاری ادارے کے مالیاتی مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو جب کہ ایسا شخص اس سرکاری ادارے کے ساتھ کسی جائیداد کے حصول یا اس کے فروخت یا اشیاء یا خدمات کی فراہمی کی بابت شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہو؛ یا

(سوم) سرکاری ادارے کی قانونی تجارتی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو۔
(ہ) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر ان کا افشاء حسب ذیل کو سنگین مضرت پہنچانے کا باعث ہو۔۔۔

(اول) پاکستان کے دفاع اور سلامتی؛ یا
(دوم) پاکستان کی مسلح افواج یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قابلیت، ان کی کارکردگی؛
(و) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر ان کا افشاء کسی بھی شخص کی زندگی، آزادی، صحت یا حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن سکتا ہو۔
(ز) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر۔۔۔۔۔

(اول) معلومات فریق ثالث سے حاصل کی گئی ہوں اور ان کی اطلاعات پر وہ قابل مواخذہ نقص اعتماد کو تشکیل دیتی ہوں؛ یا

(دوم) معلومات فریق ثالث کے اعتماد پر حاصل کی گئیں تھیں اور وہ مخفی لین دین پر مشتمل ہوں یا اگر اطلاع دی گئی ہو تو وہ اس فریق ثالث کے تجارتی یا مالیاتی مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہوں؛

(ح) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر اسے قانونی کارروائیوں میں پیش کرنے کی رعایت دی گئی ہو، تاوقتیکہ اس رعایت کا مستحق شخص اس سے دست بردار ہو چکا ہو؛

(ط) معلومات کو مستثنیٰ قرار دیا جاسکے گا اگر ان کا افشاء۔۔۔۔۔

- (اؤل) سرکاری پالیسی کے موثر ضابطہ یا اس کی فروغ کو مضرت پہنچانے کا باعث ہو؛
- (دوم) اس پالیسی کے قبل از وقت افشاء سے پالیسی کے حصول مقصد کو نا کام کرے؛
- (سوم) مشورے کے آزاد اور واضح فراہمی یا خیالات کے تبادلے کو اختیار کرنے میں سرکاری ادارے میں غور و خوض پر مامور عمل کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہوں؛
- (چہارم) سرکاری ادارے کی جانب سے استعمال شدہ آزمائشی یا جانچ پڑتال کرنے کے ضابطہ کی موثریت کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہوں؛ اور
- (پنجم) کسی عدالت یا ٹریبونل میں کاروائیوں کو مضرت پہنچانے کا باعث بنتی ہوں؛ اور
- (ششم) مشیر اور موکل کے مابین شراکت کردہ استحقاقی معلومات کا افشاء؛
- (ی) جرم سے متعلق معلومات مستثنیٰ نہ ہوں گی، ماسوائے حسب ذیل سے متعلق معلومات کے۔
- (اؤل) جرم کی ممانعت یا اس کی سراغ رسانی؛
- (دوم) مجرمان کی گرفتاری یا اس پر قانونی کارروائی؛
- (سوم) عدل گستری؛
- (چہارم) ای سی ایل کو ایک طرف رکھتے ہوئے امیگریشن اختیارات کا نفاذ؛
- (پنجم) قید خانوں یا دیگر اداروں میں حفاظت کا بندوبست اور امن و امان کو برقرار رکھنا
- جہاں اشخاص قانونی طور پر حراست میں رکھے گئے ہوں؛ اور
- (ششم) کوئی بھی دیوانی کارروائیاں جو کہ سرکاری ادارے کی جانب سے یا اس ضمن میں عمل میں لائی گئی یا کی گئی تفتیش کے نتیجے میں ظاہر ہوں۔
- (ک) اس ایکٹ کی دفعہ ۱۶ میں بیان کردہ استثناء لاگو ہونے کے ہر بیس سال بعد ختم ہو جائے گا اور سرکاری ہیٹھوں کا وہ ریکارڈ عام کیا جائے گا۔

- ۱۷۔ اپیل:- (۱) درخواست گزار جو نامزد عہدہ دار کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو یا جہاں مذکورہ فیصلے کی بابت مقررہ وقت کے اندر اسے فیصلہ سے مطلع نہ کیا گیا ہو تو، وہ، تیس دنوں کے اندر چاہے فیصلہ وصول ہونے کے بعد یا صادر شدہ ایسے فیصلے کی مقررہ وقت کے بعد، معلوماتی کمیشن میں اپیل دائر کر سکے گا۔
- (۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کوئی بھی اپیل بلا معاوضہ ہوگی۔

(۳) دفعہ ۱۸ کے تحت قائم شدہ معلوماتی کمیشن ساٹھ دنوں کی مدت کے اندر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپیل کا فیصلہ کرے گا۔

(۴) سرکاری ادارہ، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی اپیل میں، بارثوت برداشت کرے گا جو یہ ظاہر کر رہا ہو کہ یہ فعل اس ایکٹ کے احکامات کی مطابقت میں کیا گیا ہے۔

۱۸۔ معلوماتی کمیشن:۔ (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے چھ ماہ کے اندر، وزیر اعظم معلومات

تک رسائی کمیشن پاکستان قائم کرے گا جو معلوماتی کمیشن کے نام سے جانا جائے گا۔

(۲) معلوماتی کمیشن عملی اور انتظامی اختیار سے، ماسوائے جیسا کہ اس ایکٹ کی جانب سے خصوصی طور پر پیش بندی کی گئی ہو، استفادہ حاصل کرے گا۔

(۳) معلوماتی کمیشن وزیر اعظم کی جانب سے حسب ذیل ترکیب کے ساتھ، تقرر کردہ تین کمشنروں پر مشتمل ہوگا۔

(الف) ایک رکن جو عدالت عالیہ کالج بننے کا اہل ہوگا؛

(ب) ایک رکن جو ملازمت پاکستان میں بی ایس۔ ۲۲ یا اس کے مساوی ہو؛ اور

(ج) ایک رکن سول سوسائٹی سے ہوگا جو ایک تسلیم شدہ ادارے سے سولہ سالہ بنیاد کی ڈگری کا

حامل ہو اور سوشل سائنس کے میدان میں کم از کم پندرہ سالہ تجربہ رکھتا ہو؛

(۴) ذیلی دفعہ (۳) کے تحت کسی بھی شخص کا بطور کمشنر تقرر کے لئے غور نہ کیا جائے گا تا وقتیکہ مذکورہ تقرر کے وقت اس کی عمر پینسٹھ سال سے کم ہوگی۔

(۵) معلوماتی کمیشن کا سربراہ چیف معلوماتی کمیشن ہوگا، جو وزیر اعظم کی جانب سے کمیشنروں میں سے تقرر کیا جائے گا۔

(۶) چیف معلوماتی کمیشن اور کمشنر ایسی تاریخ سے چار سال کی مدت کے لیے عہدہ پر فائز ہوں گے جس پر انہوں نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھالا ہو اور وہ مکرر تقرری کے اہل نہ ہوں گے۔

(۷) چیف معلوماتی کمیشن اور کمشنر معلوماتی کمیشن میں تقرر کے وقت یا اس کے دوران کوئی بھی دوسرا سرکاری عہدہ نہ رکھ سکیں گے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو سکیں گے ایک مرتبہ تقرر پر، وہ کل وقتی بنیادوں پر کام کریں گے اور چیف معلوماتی کمیشن اور کمشنر کے مدت کے دوران وہ کوئی بھی کاروبار نہ کر سکیں گے یا کسی بھی پیشہ

سے وابستگی نہ کر سکیں گے۔

(۸) چیف معلوماتی کمشنر اور کمشنرز برطرف کر دیئے جائیں گے اگر ان کے خلاف ذہنی اور جسمانی نااہلیت اور غلط روی کی سنگین شکایات ہوں جو کہ بطور چیف معلوماتی کمشنر یا جیسی بھی صورت ہو، کمیشنر سے فی نفس الامر مطابقت نہ رکھتی ہوں۔ شکایت چیرمین سینٹ کی جانب سے نامزد کردہ دو سینٹر اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے نامزد کردہ تین قومی اسمبلی کے اراکین پر مشتمل پانچ رکنی پارلیمانی کمیٹی کے روبرو رکھی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی پانچ اراکین میں سے ایک کو بطور مذکورہ پارلیمانی کمیٹی کا چیئر پرسن نامزد کرے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں قومی اسمبلی تحلیل شدہ سمجھی جائے تو پارلیمانی کمیٹی پانچ سینٹرز پر مشتمل ہوگی اور چیئرمین سینٹ پانچ سینٹرز میں سے ایک کو بطور پارلیمانی کمیٹی کا چیئر پرسن نامزد کرے گا۔

(۹) پارلیمانی کمیٹی شکایت پر غور کرے گی، وجوہات ریکارڈ کرے گی اور وزیراعظم کو اپنی سفارشات پیش کرے گی جو کہ مذکورہ سفارشات کی وصولی کی تاریخ سے تین دنوں کے اندر سفارشات کا اطلاق کرے گا۔

۱۹۔ معلوماتی کمیشن کے کارہائے منصبی: (۱) معلوماتی کمیشن کی ابتدائی ذمہ داری ہوگی

کہ اپیلیں وصول کرے اور ان پر دفعہ ۷ کے تحت فیصلہ کرے۔

(۲) معلوماتی کمیشن، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپنے کارہائے منصبی کے علاوہ ازیں، حسب ذیل

کارہائے منصبی انجام دے گا، یعنی:-

(الف) اردو اور انگریزی میں، صارف کے لئے مفید دستی کتب کو ترتیب دینا، جو اس ایکٹ کے

ذریعے سے قائم شدہ حقوق کی آسانی سے قابل فہم شکل کو اور اس کے تحت درخواست کیسے

کرنی ہے کو بیان کر رہی ہوں؛

(ب) سالانہ بنیاد پر اپنے حسابات کا آڈٹ کروانے کی بابت مسلمہ اکاؤنٹس رکھنا؛ اور

(ج) اپنی ذاتی سرگرمیوں کو بیان کرنے والی دونوں جامع سالانہ رپورٹیں ترتیب دینا، جو اپنے آڈٹ شدہ

حسابات کا عمومی جائزے پر مشتمل ہوں اور اس ایکٹ کے نافذ ہونے پر تمام سرکاری

اداروں کی جانب سے کی گئیں سرگرمیوں کا عمومی جائزہ فراہم کر رہی ہوں یہ رپورٹ

پارلیمنٹ کے روبرو پیش کی جائے گی۔

(د) یہ یقینی بنایا جائے کہ دفعہ ۵ کے تحت تمام معلومات عام کی جائیں گی۔

(ہ) اس ایکٹ کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا اور ریکارڈ کو اس ایکٹ کے تحت عام کیا جائے گا۔

۲۰۔ معلوماتی کمیشن کے اختیارات:۔ (۱) معلوماتی کمیشن کو براہ راست یا عارضی تمام

اختیارات حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کی بابت ضروری ہوں جو کہ اس ایکٹ میں فراہم کیئے گئے ہوں اور جائیداد کو حاصل کرنے، قبضہ میں رکھنے اور اسے فروخت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اس میں حسب ذیل اختیار بھی شامل ہے۔۔

(الف) اس ایکٹ کے تحت ان وجوہات پر سرکاری اداروں کی جانب سے تعمیل کرنے کی نگرانی کرنا اور اس پر رپورٹ مرتب کرنا؛

(ب) اس ایکٹ کے موثر نفاذ کی بابت اور حق رسائی معلومات پر سرکاری عہدہ داروں کے لیے تربیتی سرگرمیوں کا ذمہ لینا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا؛

(ج) اس ایکٹ کی مقتضیات اور اس کے تحت اشخاص کے حقوق کو مستہتر کرنا؛

(د) اپیل سے متعلق تحقیقات کرنا اور اس غرض سے حسب ذیل معاملات کی نسبت دیوانی عدالت کے اختیارات حاصل ہوں گے:۔۔

(اول) گواہان کو طلب کرنا اور ان کی حاضری پر اصرار کرنا اور حلف نامہ کے تحت زبانی یا

تحریری شہادت دینے پر انہیں مجبور کرنا؛ اور

(دوم) سرکاری اداروں سے ریکارڈز پیش کرنے کا تقاضا کرنا جیسا کہ اپیل کی نسبت

دفعہ ۶ میں تعریف کیا گیا ہے؛

(ہ) سرکاری ادارے کو حکم دینا کہ درخواست گزار کو معلومات افشا کرے یا ایسے دیگر

مناسب اقدامات اٹھائے جیسا کہ وہ اس ایکٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں کسی بھی ناکامی کے تدارک کی بابت ضروری سمجھے؛

(و) عہدہ دار پر ایک دن کی، زیادہ سے زیادہ ایک سو دنوں کی اس کی تنخواہ کے مساوی جرمانہ

عائد کرنا، جو کسی بھی سرگرمی کو روکنے کا فعل بالقصد کرے جس کا اس ایکٹ کی رو سے کیے جانے کا تقاضا کیا گیا ہو، اس میں درخواست گزار کو معلومات کے افشا سے منع کرنا اور

اس میں تاخیر کرنا شامل ہے؛ اور

(ز) مقررہ طریقہ کار میں اپنے ملازمین کا تقرر کرنا:-

(ح) معلوماتی کمیشن ریکارڈ کی دانستہ تبدیلی کے فیصلے کے بعد مذکورہ معاملات ایجنسیوں کے

حوالے کرے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (ہ) اور (و) کے تحت معلوماتی کمیشن کے فیصلے کی عدم تعمیل اگر اس کے خلاف

تیس دنوں کے اندر اپیل نہ کی گئی ہو تو، توہین عدالت کے طور پر اس سے نبٹا جاسکے گا۔

۲۱۔ معلوماتی کمیشن کے لیے فنڈ دینا:- وفاقی حکومت معلوماتی کمیشن کو اس ایکٹ کے تحت اپنے

کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے سالانہ میزانیائی تعین کر سکے گا۔

۲۲۔ جرائم:- (۱) کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے نفاذ کو روکنے میں فعل بالقصد کرتا ہے، بشمول

حسب ذیل ذریعے سے---

(الف) اس ایکٹ میں اس بابت فراہم کردہ حق کو استعمال کرنے سے باز رکھنے کے نقطہ نظر سے کسی

بھی معلومات یا ریکارڈ تک رسائی سے روک رہا ہو؛

(ب) اس ایکٹ کے تحت سرکاری ادارے کو ڈیوٹی انجام دینے سے روک رہا ہو؛

(ج) معلوماتی کمیشن کے کام میں مداخلت کر رہا ہو؛ یا

(د) کسی قانونی اختیار کے بغیر ریکارڈ تلف کر رہا ہو، پچاس ہزار روپے تک جرمانے کا مستوجب ہوگا۔

(۲) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون کے تحت کسی بھی دیگر فعل کا اضافہ کرتے ہوئے، کوئی بھی شخص

جو اس ایکٹ کے تحت اس کے افشاں کو روکنے کی نسبت سے جان بوجھ کر ریکارڈ کو تلف کرتا ہو، جو تلف کئے جانے کے

وقت معلومات تک رسائی کی بابت کسی درخواست یا اپیل کا موضوع تھا، یا بصورت دیگر معلومات تک رسائی سے روکتا ہو

جو کسی بھی درخواست یا اپیل کا موضوع ہو تو، وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو دو سال تک کی سزائے قید یا دس ہزار

روپے تک جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔

۲۳۔ قانونی ذمہ داری سے برأت:- اس ایکٹ یا اس کے تحت وضع شدہ قواعد کے تحت نیک نیتی

سے کیے گئے یا کیے جانے والے کسی فعل کی بابت سرکاری ادارے کا افسر اعلیٰ، نامزد عہدہ دار یا کسی بھی دیگر شخص

کے خلاف کوئی نالاش، مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

۲۴۔ معلوماتی کمیشن میں بھرتی:- چیف معلوماتی کمشنر اور کمشنرز کے علاوہ معلوماتی کمیشن میں بی ایس۔۱۶ اور اسے اوپر کے افسران کا تقرر وفاقی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پبلک سروس کمیشن آرڈیننس ۱۹۷۷ء کی مطابقت میں کیا جائے گا۔

۲۵۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔ اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی متناقض امر کے باوجود مؤثر ہوں گے۔

۲۶۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے اور اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے ۱۲۰ دنوں کے اندر اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لئے قواعد وضع کر سکے گی۔

۲۷۔ ضوابط وضع کرنے کا اختیار:- معلوماتی کمیشن اپنے داخلی طریقہ ہائے کار سے متعلق اور مذکورہ بالا کی عمومیت کو محدود کیے بغیر، ضوابط وضع کر سکے گا، جو دفعہ ۲۶ کے تحت وضع کردہ قواعد کے احکامات سے متناقض نہ ہوں، وہ حسب ذیل سے متعلق ضوابط وضع کر سکے گا۔۔۔

(الف) ریکارڈ کے انتظامی معیارات؛ اور

(ب) فیس جو کہ درخواستوں کی بابت چارج کی جاسکے گی؛ اور

(ج) ایپلوں کی عمل کاری کی بابت ضابطہ۔

۲۸۔ ازالہ مشکلات کا اختیار۔ اگر اس ایکٹ کے کسی بھی احکامات کو نافذ کرنے میں کوئی بھی مشکل درپیش ہو تو، وفاقی حکومت ایسا حکم صادر کر سکے گی جو اس ایکٹ کے احکامات سے متصادم نہ ہو، جیسا کہ ازالہ مشکل کی غرض سے ضروری سمجھے:

مگر شرط یہ ہے اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے ایک سال کے خاتمے پر ایسا کوئی بھی حکم صادر نہیں کیا جائے گا۔

۲۹۔ تنسیخ:- آزادی اطلاعات آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۹۶ مجریہ ۲۰۰۲ء) بذریعہ ہذا منسوخ کیا جاتا ہے۔